

권 고

1. 제 목 : 인공신장실 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○·□□○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○병원에서는 국가유공자 및 지역사회 주민에게 양질의 의료서비스를 제공하기 위하여 인공신장실을 설치하여 혈액 투석 및 복막 투석을 통해 신부전환자의 치료에 힘쓰고 있으며, 5개 ○○○병원의 인공신장실 일반투석병상수는 아래 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 5개 ○○○병원 인공신장실 병상수

(‘23년 기준 복막·감염병 환자 전용 병상 수 제외)

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제27조(무면허 의료행위 등 금지)제3항1)에 의하면 누구든지 국민건강보험법이나 의료급여법에 따른 본인부담금을 면제하거나 할인하는 행위, 금품 등을 제공하거나 불특정 다수에게 교통편의를 제공하는 행위 등 영리를 목적으로 환자를 의료기관이나 의료인에게 소개·알선·유인하는 행위 및 이를 사주하는 행위를 하여서는 아니되며, 대한신장학회에서 주관하는 「인공신장실 인증평가」 평가 지표 항목 중 「의료법」 27조와 관련된 지표항목은 [표 2]와 같습니다.

1) 의료법 제88조(벌칙)에 따라 3년 이하 징역이나 3천만 원 이하 벌금 대상

[표 2] 인공신장실 인증평가 지표

따라서, ㉠㉠병원에서는 의료법을 준수하고 인공신장실 인증평가 기준에 맞게 운영하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ㉠㉠㉠㉠병원에서는 1999년부터 인공신장실 투석환자(국·사비 포함)에게 식사를 무료로 제공하였고 2020년부터는 코로나19로 인해 원내 취식이 불가능하자 환자에게 빵, 우유를 제공(급식재료 예산 미반영상태로 법인카드로 원내 편의점에서 빵 구매)하였으며(2021년 종합감사 시 무상제공 근거 없으므로 제공에 대해 재검토 구두로 요청) [표 3]과 같이 2023년에는 무상으로 제공한 빵, 우유 금액이 #천원으로 확인되며,

이후 ▼▼과에서는 2024.8.1.부터 환자에게 %%(경관식) 제공으로 변경하여 2024.8.~10.까지 투석환자에게 #개(단가 ㉠㉠원)을 무상으로 환자에게 제공한 것으로 확인됩니다.

[표 3] 2023년 ㉠㉠㉠㉠병원 인공신장실 빵·우유 구매 비용

또한, ■■■■■병원에서도 2022.1. ~ 24.10. 기간동안 [표 4]와 같이 투석환자에게 #개의 %%(단가 ₩₩원) ₩₩원을 무상으로 제공한 것으로 확인됩니다.

[표 4] ■■■■■병원 인공신장실 뉴케어 제공 내역

4. 관계기관 의견

●●■■■■병원에서는 식사 미제공에 따른 환자 민원, 투석 후 응급상황 예방을 위해 부득이하게 %%%를 제공하였으며, 향후 %%% 제공 중단에 따른 민원 발생 최소화를 위해 환자, 보호자에게 적극적으로 제공 중단 안내를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●■■■■■■병원장은

- 투석환자에게 제공되는 식사(%% 등)에 대해 의료법 위반 소지가 있으므로 의료법에 위반되지 않도록 조치하시기 바랍니다.(권고)